



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

RESOLUCIÓN FINAL N° 141-2026/PS0-INDECOPI-JUN

EXPEDIENTE : 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN (OPS)
DENUNCIANTE : SONIA LUISA ESQUIVEL INOCENTE (SEÑORA ESQUIVEL)
DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK
(INTERBANK)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO
IMPROCEDENCIA
PRESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Huancayo, 5 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1, de fecha 8 de enero de 2026, el OPS inició un procedimiento administrativo sancionador en contra de Interbank, por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 18°, y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), debido a que:
 - (i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 3 de julio de 2023 se realice una (1) operación por la suma de S/ 10,000.00 con cargo a la tarjeta de débito N° 421355**-*****0762 de titularidad de la denunciante, operaciones que no reconoce haber realizado.
2. El 27 de enero de 2026, Interbank se allanó a la denuncia presentada y en virtud de ello solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se le exonere del pago de costos del procedimiento.
3. A través del escrito del 28 de enero de 2026 la señora Esquivel remitió los estados de cuenta solicitados mediante la Resolución N° 1.
4. Por medio del escrito del 28 de enero de 2026, Interbank se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos manifestando lo siguiente:
 - (i) Se desistieron del allanamiento formulado en su escrito del 27 de enero de 2026.
 - (ii) Solicitaron que antes de la evaluación del fondo del procedimiento se realice el análisis de la prescripción de la acción administrativa respecto del hecho imputado al Banco; toda vez que, en el caso de los procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor, la prescripción de la pretensión debe ser aplicada de oficio por la autoridad administrativa.
 - (iii) El plazo de prescripción o la institución de la prescripción en el marco de un procedimiento administrativo donde el administrado es pasible de una sanción o en el marco de un proceso penal, no puede ni debe entenderse como una sanción a la parte denunciante, entiéndase consumidor, principio básico si nos estuviéramos enmarcando en una acción de naturaleza civil, sino que debe entenderse como un elemento que afecta directamente la competencia de la Administración para poder conocer de presuntas infracciones, entiéndase investigar y/o sancionar un hecho infractor; ello en

M-OPS-03/03

1 de 21



aras de garantizar la seguridad jurídica, es decir, esta institución afecta directamente el “ius puniendi” del Estado, imposibilitando al estado para conocer de determinados hechos por el solo paso del tiempo.

- (iv) El inicio del cómputo del plazo de prescripción se sustentará siempre en hechos objetivos, que están más allá del control de las partes; es decir, si las partes conocieron o no del hecho infractor, esto en aras de garantizar la seguridad jurídica pues bajo la lógica del conocimiento del hecho infractor se llegaría al efecto no querido por la norma que cualquier acción se tornara en imprescriptible pues al interesado le bastaría alegar que recién conoció el hecho para neutralizar la prescripción.
- (v) En el presente caso, la imputación establecida en contra del Banco está referida a la presunta falta de medidas de seguridad al permitir, el 03 de julio de 2023, una operación de S/10,000.00 cargada en la cuenta de ahorros de la denunciante.
- (vi) De acuerdo con lo reconocido por el propio denunciante en su denuncia, el presunto hecho denunciado y materia de imputación ocurrieron el 03 de julio de 2023, por lo que el denunciante tenía expedito su derecho para presentar su denuncia hasta 03 de julio de 2025. No obstante, recién efectuó su denuncia, el 22 de julio de 2025, cuando ya había transcurrido el plazo de dos años desde la fecha de la posible infracción.
- (vii) Si bien, la denunciante indica que tomó conocimiento en junio 2025; lo cierto es que la operación cuestionada se cargó en la cuenta de ahorros de titularidad de la propia denunciante. Al respecto, en el caso de operaciones cargadas en las propias cuentas, el plazo de prescripción se contabiliza desde la fecha de realización/cargo de la operación no reconocida, puesto que se cargaron en su propia cuenta a la cual la denunciante siempre tiene acceso; por tanto, el plazo para presentar denuncia en este caso ha prescrito.
- (viii) La denunciante se encuentra afiliada a la Banca por Internet y Banca celular desde el 24 de mayo de 2017, esto es, seis (6) años antes de la realización de la operación denunciada. La denunciante al encontrarse afiliada a la Banca por Internet y Banca Celular tiene acceso a los movimientos en sus cuentas como la cuenta de ahorros materia de denuncia. Para acreditar ello, adjuntamos el Reporte SQL de la afiliación a la Banca por Internet y celular.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Por los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la Oficina Regional del Indecopi de Junín (en adelante, el OPS) determinar lo siguiente:

- (i) Analizar cuestiones previas;
- (ii) analizar el allanamiento en los procedimientos administrativos;
- (iii) si corresponde ordenar medidas correctivas;
- (iv) la sanción por imponer de comprobarse su responsabilidad administrativa; y,
- (v) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Cuestiones previas:

- ✓ **Sobre el desistimiento parcial del allanamiento planteado por Interbank**



6. Con fecha 27 de enero de 2026 Interbank se allanó a la denuncia formulada en su contra y en atención a ello solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se le exonere del pago de los costos del procedimiento.
7. No obstante, mediante el escrito del 28 de enero de 2026, Interbank se desistió del allanamiento presentado.
8. Al respecto, el artículo 112° del Código – modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1390 – establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto donde el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria¹, siendo que en ambos casos se origina la conclusión con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor.
9. Por tanto, en la medida que la figura del allanamiento es voluntaria e Interbank se desistió de ésta; este órgano resolutorio dispone aceptar el desistimiento del allanamiento presentado por el administrado denunciado juntamente con sus descargos, por lo que corresponde analizar el fondo de la denuncia presentada.

✓ **Sobre la prescripción en materia de protección al consumidor**

10. Al respecto, el artículo 108° del Código² contempla los supuestos que ponen fin al procedimiento con la declaración de la improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales se

¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.



encuentra la prescripción de la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.

11. Asimismo, el artículo 121° del Código³ dispone que la acción para sancionar las infracciones a dicha norma prescribe a los dos (2) años de cometidos dichos ilícitos. Transcurrido dicho plazo, el Indecopi pierde la potestad de investigar y sancionar las infracciones que hubieran podido cometer los proveedores en la venta de bienes y la prestación de servicios (para aquellos casos en que la presunta infracción de cometió durante la vigencia del Código).
12. La referida norma establece que para el cómputo del plazo de prescripción se aplica lo dispuesto en el artículo 252° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁴. Así, el referido artículo establece que el cómputo del plazo de prescripción comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido (infracción instantánea) o desde que cesó, si fuera una acción continuada.
13. La infracción es instantánea si queda consumada en un solo instante, esto es, si el proceso ejecutivo que culmina al completarse todas las exigencias del tipo infractor se cierra en un momento determinado y único. Debe repararse en que no se atiende a la duración de los preparativos o de los actos conducentes a la plena realización del hecho sino solamente al instante en que éste queda completo. Así, tampoco se toma en cuenta si las consecuencias de éste se prolongan en el tiempo.
14. Por otro lado, en los casos de denuncias promovidas a iniciativa de parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)⁵, interpretó que, al momento de analizar los alcances de la prescripción en materia de protección al consumidor, debe tenerse en cuenta que la noción genérica de dicha figura implica el establecimiento de plazos dentro de los cuales el titular de un derecho debe ejercerlos. De ello puede desprenderse que una de las finalidades de la prescripción es sancionar la negligencia del titular del derecho respectivo con la cancelación de la acción que lo protege. Así, cuando el procedimiento administrativo en materia de protección al consumidor es promovido por la denuncia del usuario afectado, el plazo de prescripción se suspende con dicha denuncia y no así con la notificación de la imputación de cargos (como ocurre con los procedimientos iniciados de oficio), toda vez que no puede "sancionarse" o desprotegerse al consumidor por la inacción en que podría incurrir la Autoridad Administrativa al no haber notificado la denuncia e imputación de cargos al denunciado oportunamente.

(Artículo incorporado por el Decreto Legislativo N° 1308, Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571)

³ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 121°.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa. Las infracciones al presente Código prescriben a los dos (2) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada.

Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo dispuesto en el artículo 233° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 252°.- Prescripción

(...)

250.2. El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

⁵ Ver Resolución 2671-2013/SPC-INDECOPI.



15. En el presente caso, la señora Esquivel denunció en contra de Interbank lo siguiente:
- (i) No habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 3 de julio de 2023 se realice una (1) operación por la suma de S/ 10,000.00 con cargo a la tarjeta de débito N° 421355**-*****0762 de titularidad de la denunciante, operaciones que no reconoce haber realizado.
16. Por su parte, Interbank señaló que nos encontramos frente a una denuncia que debe ser declarada improcedente, toda vez que, el plazo de prescripción se habría cumplido el 3 de julio de 2025; no obstante, la denuncia fue interpuesta el 22 de diciembre de 2025.
17. En el caso, no es un hecho controvertido que existe una relación de consumo entre las partes en atención a la apertura de la cuenta de ahorros soles N° 562-*****8909 de titularidad de la señora Esquivel.
18. Al respecto, a fin de verificar si en el presente caso operó o no la prescripción alegada, evaluaremos el tipo de infracción imputado y la fecha en la cual la denunciante tomó conocimiento efectivo de su realización.
19. Sobre el particular, este OPS considera que el hecho denunciado por la señora Esquivel al estar referido al cuestionamiento por el incumplimiento de la adopción de medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de operaciones por la transacción efectuada el 3 de julio de 2023 de su cuenta de ahorros, **constituye una presunta infracción de naturaleza instantánea**, en la medida que esta se habría consumado el 3 de julio de 2023.
20. Asimismo, se aprecia que con fecha 19 de junio de 2025 la denunciante presentó el reclamo N° 9796267, cuestionando la operación materia de denuncia, el cual no reconoce, recibiendo una respuesta de su reclamo el 9 de julio de 2025. Esta información se condice con lo indicado por la señora Esquivel respecto al tiempo en que tomó conocimiento de la operación no reconocida.
21. Aunado a lo anterior, se aprecia en los extractos de la cuenta de la denunciante, remitido por Interbank que desde el mes de setiembre de 2022, posterior a los depósitos que efectuó por la suma total de S/ 68,047.00, hasta el mes de diciembre de 2025 la señora Esquivel no realizó ninguna operación de retiro o consumo de su cuenta, sino que únicamente se registró la operación de S/ 10,000.00 materia de cuestionamiento.
22. En esa medida, de la verificación integral de los medios probatorios indicados de manera precedente, este OPS evidencia que existen indicios probados que demuestran que la señora Esquivel recién tomó conocimiento de la transacción denunciada en el mes de junio de 2025, por lo que, a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es el 22 de diciembre de 2025, no había prescrito la facultad de este órgano resolutorio para analizar el caso denunciado.
23. Sobre el particular, si bien Interbank refirió que al estar afiliada a la Banca por Internet y Banca Celular desde el año 2017, la señora Esquivel tenía acceso a los movimientos de sus cuentas, ello no resulta suficiente para establecer que la denunciante tenía la obligación de ingresar de manera mensual a ver los movimientos de su cuenta, en la medida que como consumidora de un producto bancario, se entiende que depositó una cantidad considerable de dinero a fin de obtener una ganancia por los intereses generados por sus ahorros, por lo que, resulta lógico y consecuente que estuviera interesada en ver sus ganancias en un periodo anual o un tiempo mayor. En ese sentido, no podríamos asumir que revisaba de manera constante su cuenta ni mucho menos trasladársele la responsabilidad de la revisión constante



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

de su dinero, cuando es el banco emisor de la tarjeta asociada a la cuenta, el encargado de velar por la integridad de los bienes depositados en él, situación que es precisamente la que se verificará en el análisis del fondo de la presente denuncia.

24. En consecuencia, corresponde desestimar el pedido de improcedencia por prescripción alegado por Interbank, en tanto que al momento de la presentación de la denuncia no había transcurrido el plazo prescriptorio legal, ya que la señora Esquivel tomó conocimiento de los hechos denunciados en el mes de junio de 2025, conforme al análisis efectuado de manera precedente.

III.2. Sobre la presunta infracción

Sobre el deber de idoneidad

25. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁶.
26. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁷. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
27. De acuerdo con lo expuesto por la señora Esquivel, la presunta infracción cometida por Interbank, consistiría en que, no habría cumplido con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto habría permitido que el día 3 de julio de 2023 se realice una (1) operación por la suma de S/ 10,000.00 con cargo a la tarjeta de débito N° 421355**-*****0762 de su titularidad, transacción que no reconoce.
28. Al respecto, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁸. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código⁹ el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos.

⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

29. Sobre el cuestionamiento de operaciones no reconocidas por los consumidores, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2, hoy Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en el pronunciamiento emitido en la Resolución N° 270-2008/TDCINDECOPI¹⁰, señaló que la comprobación de un hecho negativo - como el desconocimiento de operaciones - no es factible para el consumidor. Por consiguiente, el proveedor del servicio es quien debe probar que dicho hecho negado sí se produjo, esto es, que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
30. En dicha Resolución, la Sala precisó que las operaciones efectuadas usando de manera conjunta la tarjeta y la clave secreta (la cual sólo es conocida por el consumidor, quien tiene el dominio de esta e inclusive puede cambiarla) son de responsabilidad de los usuarios, siempre que se hayan producido de manera previa al bloqueo.
31. Al respecto, este OPS considera que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen, por ello es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad Financiera, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión.
32. En esa línea, los artículos 21° y 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas) establecen lo siguiente:

Artículo 21°. - Mecanismo de comunicación a disposición de los usuarios

Las empresas deberán contar con infraestructura y sistemas de atención, propios o de terceros, que permitan a los usuarios comunicar el extravío o sustracción de la tarjeta o de su información, los cargos indebidos y las operaciones que los usuarios no reconozcan. Dicha infraestructura deberá encontrarse disponible las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año.

(...)

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

El usuario no es responsable de ninguna pérdida por las operaciones realizadas en los siguientes casos, salvo que la empresa demuestre su responsabilidad:

1. Cuando estas hayan sido realizadas luego de que la empresa fuera notificada del extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene.

(...)"

33. Respecto a ello, el artículo 14° del Reglamento, establece que las entidades financieras sólo pueden realizar cargos del importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague, así como, de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.¹¹

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

¹⁰ Resolución N° 270-2008/TDC-INDECOPI, de fecha 13 de febrero de 2008, emitida en el Expediente N° 161-2007/CPC.

¹¹ **REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, APROBADO POR LA RESOLUCION SBS N° 6523-2013.**
(...)



34. Del análisis de dicha norma, se desprende que lo que busca garantizar es que, en cualquiera de los escenarios en que se realice la operación, esta se haya efectuado en observancia de las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual se exige a las entidades financieras contar con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma de manera electrónica y/o virtual (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).
35. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que la operación cargada ha sido debidamente autorizada por el cliente.
36. En la dinámica común del mercado existen diversos tipos de operaciones que pueden realizarse con tarjetas de crédito o débito, siendo que para algunas se requiere la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no, por lo que pueden realizarse operaciones “con tarjeta presente” y “con tarjeta no presente”. Para garantizar que este tipo de operaciones se realicen válidamente, con la autorización del tarjetahabiente, las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad específicas.
37. En esa línea, para el caso de operaciones “con tarjeta presente”, es necesario que, para poder realizar una transacción, se cuente con la presencia física de la tarjeta, la cual es pasada por un terminal de venta (o POS, por sus siglas en inglés, Point of Sale), requiriéndose, según el caso, la firma electrónica (clave secreta) o la suscripción de la orden de pago, para que pueda entenderse como autorizada.
38. Así pues, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de débito y/o crédito, existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones, las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”¹².
39. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones con

Artículo 13°.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito

Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.
2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial.

La posibilidad de incorporar estos servicios se debe informar de manera previa a la celebración del contrato, y el titular debe de estar en posibilidad de habilitarlos, al momento de la contratación o de forma posterior, y de deshabilitarlos en el momento que así lo requiera, aspecto que también debe ser informado. Los mecanismos para la deshabilitación de los servicios no podrán ser más complejos que aquellos empleados para su habilitación. Las empresas no pueden incorporar los servicios adicionales sin el consentimiento previo del titular.

Las empresas que ofrezcan los servicios descritos deben de informar a los usuarios las condiciones aplicables y riesgos asociados a su utilización, incluidas las medidas de seguridad que deben observar los usuarios para el uso de dichos servicios en cualquiera de los medios o canales, como cajeros automáticos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros, según corresponda.

Artículo 14°.- Cargos

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito.

(...)

¹² Ver de manera ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

tarjeta presente, por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por el banco, sea este quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación cuestionada.

40. Sobre el particular, cabe precisar que en los casos de operaciones con tarjeta de débito o crédito no se desconoce la posibilidad que las mismas puedan ser objeto de usos fraudulentos; sin embargo, este uso se vería limitado en tanto no se tuviera acceso a la clave secreta, cuyo resguardo es responsabilidad exclusiva del tarjetahabiente. Por ello, de acreditarse que la operación se realizó con el uso conjunto de estos dos elementos, la transacción debe reputarse como válidamente realizada.
41. En el caso en particular se advierte que la relación de consumo que vincula a las partes del procedimiento proviene de la apertura de una Cuenta Ahorros Soles N° 562-*****8909 de titularidad de la señora Esquivel.
42. En esa línea, ha quedado demostrado que el 5 de setiembre de 2022, la señora Esquivel efectuó tres (3) depósitos a su cuenta de ahorros por la suma total de S/ 68,047.00, por el cual se le cobró un ITF de S/ 3.35 quedando un saldo de S/ S/ 68,043.00, conforme se aprecia en el Extracto de Cuenta Producto de fecha 30 de setiembre de 2022 el cual mostramos a continuación:

Imagen N° 1: Extracto de Cuenta Producto del 30/09/2022

SSTR050-10		I N T E R B A N K			FECHA: 30/09/2022		PAGINA:
AHORROS SOLES		EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO					
MONEDA : 001 PRODUCTO : 202							

CUENTA	NOMBRES	INDIVIDUAL	F.APER	F.ULTRAN			
F.TRANS.	F.VALOR.	OFIC DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO TRANS.		

562-00003323318909	ESQUIVEL INOCENTE SONIA LUISA		05/09/2022	05/09/2022			
05/09/22	05/09/22	562 DEPOSITO VENTAN		1,501.00		1,501.00	
05/09/22	05/09/22	562 DEPOSITO VENTAN		26,546.00		28,047.00	
05/09/22	05/09/22	562 DEPOSITO VENTAN		40,000.00		68,047.00	
05/09/22	05/09/22	562 ITF 01360564	3.35			68,043.65	
30/09/22	30/09/22	INTERESES		24.52		68,068.17	
TOTAL CARGOS/ABONOS			3.35	68,071.52			

43. Asimismo, se acreditó que el 3 de julio de 2023 se efectuó un “retiro efectivo” del importe de S/ 10,000.00 de la cuenta de la señora Esquivel con el cobro del ITF de S/ 0.50, conforme se aprecia en el Extracto de Cuenta Producto del 31 de julio de 2023. Veamos:

Imagen N° 2: Extracto de Cuenta Producto del 31/07/2023



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

SSTR050-10	I N T E R B A N K				FECHA: 31/07/2023		PAGI
EXTRACTO DE CUENTA PRODUCTO							
AHORROS SOLES							
MONEDA : 001 PRODUCTO : 202							

CUENTA	NOMBRES		INDIVIDUAL	F.APER	F.ULTRAN		
F.TRANS.	F.VALOR.	OFIC	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO TRANS.	

562-00003323318909	ESQUIVEL INOCENTE SONIA LUISA			05/09/2022	03/07/2023		
03/07/23	03/07/23	562	ITF 01802058	0.50		68,300.56	
03/07/23	03/07/23	562	RETIRO EFECTIVO	10,000.00		58,300.56	
31/07/23	31/07/23	INTERESES			25.32	58,325.88	
TOTAL CARGOS/ABONOS				10,000.50	25.32		

44. En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia de la operación cuestionada, corresponde a Interbank acreditar que esta se efectuó teniendo en cuenta los mecanismos de seguridad pertinentes aplicables al caso en concreto.
45. Las entidades del sistema financiero deben cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el artículo 17° del Reglamento, conforme a lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.”

46. Como se aprecia de la citada norma, entre las medidas de seguridad exigidas a las entidades financieras se encuentra la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; (ii) identificar los patrones de fraude y (iii) generar alertas en base al sistema de monitoreo de operaciones.
47. Ahora bien, es preciso indicar que, este despacho se alineó al criterio actual de la Sala Especializada en Protección al Consumidor¹³, que se estableció con anterioridad a la presente resolución¹⁴, para lo cual se consideró que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos suficientes para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir, que las operaciones cuestionadas deben encontrarse dentro de su comportamiento

¹³ Ver Resoluciones N° 2293-2024/SPC-INDECOPI y N° 3384-2024/SPC-INDECOPI

¹⁴ Ver Resolución Final N° 280-2025/PS0-INDECOPI-JUN



habitual de consumo y haber sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de transacción.

48. Por lo tanto, en aquellos casos donde la operación debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo de cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, toda vez que, con lo primero bastará para determinar la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de esta operación y las posteriores. Contrario a ello, si la operación estuviera acorde a su comportamiento habitual de consumo, la responsabilidad del proveedor dependerá del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de validez para su autorización.
49. En ese orden de ideas, cabe señalar que la obligación del proveedor de servicios financieros no solo se limita a monitorear y detectar en sus sistemas la realización de consumos inusuales y/o sospechosos, sino que debe asegurar que las operaciones cargadas a las líneas de crédito y/o cuentas de sus clientes hayan sido efectuadas de forma correcta.
50. En virtud de tales argumentos, este despacho empezará por analizar las medidas de seguridad que adoptó la entidad financiera comenzando por evaluar si las operaciones cuestionadas se encuadran dentro del comportamiento habitual de consumo respecto al producto financiero del consumidor a cargo de la administración de la entidad financiera, en esa línea, se evaluará los mecanismos de seguridad en el siguiente orden: (a) Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor; y, (b) la validez de la(s) operación(es) cuestionada(s).

A. Sobre las medidas de seguridad adoptadas en base al comportamiento habitual del consumidor

51. De acuerdo con lo regulado por el artículo 2° del Reglamento¹⁵, el **comportamiento habitual de los consumidores** está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores; como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
52. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza dinámico y se encuentra en constante desarrollo.

15

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, PUBLICADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y VIGENTE DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2014

(...)

Artículo 2°. - Definiciones Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

(...)



53. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
54. Sobre los patrones de fraude, cabe indicar que, en cumplimiento de la norma señalada, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas a implementar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar la realización de operaciones fraudulentas; ello, a través de la detección oportuna de transacciones que presenten características sospechosas.
55. De acuerdo a lo señalado por la Sala en anteriores pronunciamientos¹⁶, **algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante**, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
56. Por lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de los bancos o financieras debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Por lo que, el funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
57. De otro lado, si bien las operaciones efectuadas a través de comercio electrónico, se realizó con la validación de la información de la tarjeta de la denunciante, por lo cual, se debe tener en cuenta que el deber de cuidado no sólo es de parte del consumidor, por ello existe la obligación de la financiera de efectuar el monitoreo de las operaciones que realicen los usuarios de sus tarjetas por más de que se realicen con los datos de los tarjetahabientes, porque las operaciones inusuales o sospechosas no son sólo las que se intentan efectuar sin esta información, sino con ellas, por lo que es importante que la financiera se apoye con el monitoreo del historial de consumo del titular de la tarjeta para poder detectar operaciones fraudulentas o sospechosas.
58. En ese sentido, a consideración de este órgano resolutorio, no basta con autorizar operaciones realizadas validando la información sensible del titular, sino que no puede dejarse de lado que los canales ofrecidos por las entidades financieras deben de contar con medidas de seguridad suficientes a fin de alertar las operaciones sospechosas a sus clientes y evitar de esta manera la realización de transacciones fraudulentas.
59. A fin de efectuar el análisis del comportamiento habitual en la realización de operaciones materia de denuncia, se requirió a las partes del procedimiento que presenten copia de los estados de la cuenta materia de denuncia del periodo comprendido desde el mes de julio de 2022 hasta el mes de julio de 2023, en atención a lo solicitado, Interbank informó que la cuenta se abrió el 5 de setiembre de 2022, por lo que remitieron lo solicitado desde esta fecha hasta el mes de diciembre de 2025.
60. De las operaciones registradas en los estados de cuenta de la cuenta ahorros soles de titularidad de la denunciante, del periodo comprendido de setiembre 2022 hasta diciembre de 2025, se evidencia que la única operación de débito que realizó la señora Esquivel luego de

¹⁶ Ver Resolución Final N° 0277-2003/TDC-INDECOPI.



los tres (3) depósitos que realizó al momento de la apertura de su cuenta de ahorros por la suma total de S/ 68,047.00, fue el retiro de S/ 10,000.00 materia de denuncia, por lo que a la fecha de realización de la misma no se había generado un registro sobre el tipo de operaciones de débito ya sean de retiro en efectivo o de consumo que permita al banco registrar de sus preferencias transaccionales, por lo que el banco desde esta perspectiva no podría efectuar acciones de monitoreo ni de alerta en tanto que la operación cuestionada fue la única que se efectuó de la cuenta de la señora Esquivel.

61. En base a las consideraciones indicadas y atendiendo que al momento de la realización de la operación cuestionada no se había generado un registro del comportamiento habitual de consumo del denunciante; a consideración de este OPS, se superó el primer filtro del cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes al monitoreo y realización de operaciones, por lo que se procederá a analizar la validez de las transacciones materia de denuncia.

B. Sobre la validez de las operaciones

62. En el caso en particular ha quedado acreditado que el 3 de julio de 2023, se realizó una (1) operación de retiro en efectivo de S/ 10,000.00 con cargo a la cuenta de ahorros soles de titularidad de la señora Esquivel, conforme se muestra en la imagen N° 2.
63. En esa línea, correspondía a Interbank acreditar la validez de la operación cuestionada, sin embargo, de la verificación de los medios probatorios remitidos por el denunciado, no se advierte en alguno de ellos el procedimiento seguido para la entrega del dinero retirado el 3 de julio de 2023 de la cuenta de la denunciante, tales como la verificación de su identidad con el biométrico u otro procedimiento de la verificación de su identidad para la entrega del dinero solicitado en esa oportunidad.
64. Por tanto, a consideración de este ORPS, Interbank no cumplió con acreditar que se realizó de manera válida la transacción cuestionada en el presente procedimiento, por lo que corresponde responsabilizarlo por la realización de estas¹⁷.

17

REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013

(...)

Artículo 23.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

(...)

9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.

10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. En el caso de micropago, el solo uso de la tarjeta o de su información no acredita la responsabilidad del usuario con respecto a la operación realizada."

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

(...)



65. En consecuencia, ha quedado demostrado que Interbank infringió los artículos 18° y 19° del código, en tanto, no logró acreditar que la validez de la operación realizada el 3 de julio de 2023 por el importe de S/ 10,000.00 efectuados con cargo a la cuenta de titularidad de la denunciante.

III.3. Medida correctiva

66. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹⁸ –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa

18

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



a su estado anterior– y complementarias¹⁹ –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

67. En el presente caso, se ha verificado que Interbank, ha cometido infracciones al Código por lo que, corresponde ordenarle como medida correctiva, que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la señora Esquivel el importe de S/ 10,000.00, correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia más el cobro por ITF efectuado, la devolución de estos importes se deberán efectuar más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.
68. El proveedor tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) a tres (03) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²⁰.
69. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

III.4. Graduación de la sanción

19

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

20

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

(...)

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).



70. La autoridad administrativa cuenta con dos instrumentos para maximizar el bienestar social, las cuales son la multa y el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en una probabilidad de captura y sanción.
71. En base a ello, se aprobó el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia; el mismo que entró en vigor el 15 de junio de 2021.
72. Es de precisar que la graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos, conforme lo establece la disposición complementaria del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM²¹; siendo de obligatorio cumplimiento para los procedimientos iniciados después de la entrada en vigencia del mencionado decreto.
73. En términos generales, la multa preliminar (M) es el resultado de multiplicar el valor estimado de la multa base (m) por un componente que captura el efecto de las circunstancias agravantes y atenuantes presentes en cada caso (F), conforme a la siguiente fórmula: **(I) $M = m \times F$** . Finalmente, dicho monto (M) es ajustado conforme a los topes máximos legales pertinentes, hasta obtener una multa final (M*).
74. Bajo este contexto, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida por Interbank está referida a no haber cumplido con las medidas de seguridad pertinentes, habiendo permitido la realización de una (1) operación no reconocida por el monto de S/ 10,000.00 con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante; en ese sentido, al ser el monto involucrado en la denuncia mayor a 1 UIT pero menor a 2 UIT, se determina que el tipo de afectación es "moderada", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.

21

DECRETO SUPREMO N° 032-2021-PCM - Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutorios del INDECOPI
(...)

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Normas aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores en trámite

La graduación y determinación de las multas para los procedimientos administrativos sancionadores que estén en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, se seguirá realizando conforme a las normas vigentes a la fecha de inicio de dichos procedimientos.



De acuerdo con la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, correspondiente al ejercicio 2024, se verifica su condición de gran empresa, información tomada del Padrón de contribuyentes de SUNAT el mismo que será utilizado para la graduación de la sanción en el presente caso.

Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.

- (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0.

Al multiplicar el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,78 UIT.

Definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Como las circunstancias atenuantes (AT) solo pueden reducir la multa base hasta en un 50%, es decir, la mitad (el valor en este caso es 0,5); y, las circunstancias agravantes (AG) solo pueden incrementarla hasta en un 100%, es decir, el doble (el valor en este caso es 2,0); el resultado total de sumar los valores asignados a cada circunstancia no podrá exceder dichos topes.

En el presente caso, este ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo tanto, el valor viene representado por $F=1+(0)$, el mismo que equivale a 1.

75. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, es de $M = 3,78 \times 1$, resultando un valor de 3,78 UIT. Por tanto, corresponde sancionar a Interbank con una multa de 3,79 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.

III.5. Costas y costos del procedimiento

76. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²² dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
77. Interbank, deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar al denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36.00²³.

²² **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
(...)

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²³ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.



78. Interbank, tiene la obligación de presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (01) UIT por incumplimiento del pago de costas, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁴.
79. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.
80. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Aceptar el desistimiento del allanamiento solicitado por Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por las consideraciones desarrolladas en la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, con una multa de 3.78 UIT por haber incurrido en infracción a lo establecido los artículos 18°, y 19°, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que no cumplió con las medidas de seguridad necesarias, respecto al monitoreo y realización de operaciones, en tanto permitió que el día 3 de julio de 2023 se realice una (1) operación por el importe de S/ 10,000.00 con cargo a la tarjeta de débito N° 421355**-*****0762 de titularidad de la señora Sonia Luisa Esquivel Inocente.

TERCERO: Requerir al sancionado el cumplimiento espontáneo de la multa²⁵, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del

²⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

(...)

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.”

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308).

²⁵ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta “Indecopi-Multas”. 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

Procedimiento Administrativo General²⁶, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁷. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁸.

CUARTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, como medidas correctivas que en un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la señora Sonia Luisa Esquivel Inocente el importe de S/ 10,000.00, correspondiente a la operación no reconocida materia de denuncia más el cobro por ITF efectuado. La devolución de estos importes se deberán efectuar más los intereses legales generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida correctiva.

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutivo.

QUINTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, deberán acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento del pago de costas y costos, conforme a lo

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁶ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁷ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Junín en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁹, caso contrario la resolución quedará consentida³⁰.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³² del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

²⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

³⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
(...)

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
(Texto según el artículo 212 de la Ley N° 27444).

³¹ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI - DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva.

³² **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
(...)

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE JUNÍN

EXPEDIENTE N° 868-2025/PS0-INDECOPI-JUN

(Firma digital en la parte superior del presente documento) ³³

Edwar Fredy Olazabal Sucasaca

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor
Oficina Regional del INDECOPI de Junín**

administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.

33

DECRETO SUPREMO N° 052-2008-PCM-REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES

(...)

Artículo 3°. - De la validez y eficacia de la firma digital

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita.

(...)

M-OPS-03/03

21 de 21